

****Napomena:** kod pitanja koja imaju ??? nisam sigurna da li je odgovor točan pa provjerite za svaki slučaj.
Sretno 😊

[3.KOLOKVIJ]

POREZNI POSTUPAK

1. Porezni postupak – prvostupanjska i drugostupanjska tijela i njihova ovlaštenja

???

Žalba:

- Prvostupanjsko tijelo može ispitivati formalnopravne pretpostavke žalbe te ju odbaciti ako nisu ispunjene
- Također može izmijeniti akt (ako utvrdi da je žalba osnovana, da je bilo propusta u postupku koji utječu na rješenje, da su utvrđene nove činjenice koje utječu na rješenje, da je žalitelju trebalo biti omogućeno sudjelovanje te da žalitelj nije sudjelovao u postupku ali to nesudjelovanje opravdava u žalbi) tj. donijeti novi kojim mijenja stari akt
- Prvostupanjsko tijelo ne može odbiti žalbu
- Drugostupanjsko tijelo može odbaciti (ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke) žalbu te odlučivati o njenoj osnovanosti
- Po tom pitanju može odbiti žalbu, poništiti ili izmijeniti rješenje
- Odbija žalbu ako je postupak pravilno proveden te je rješenje pravilno i zakonito, ako je bilo nedostataka ali oni nisu takve prirode da utječu na ishod rješenja te ako je rješenje utemeljeno na zakonu ali ne na onim odredbama navedenim u rješenju
- Poništiti će akt ako je došlo do nepravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, povrede pravila postupka, povrede materijalnog prava ili je izreka nejasna tj. proturječi obrazloženju

Skraćeni postupak:

- Porezno tijelo nadležno je neposredno donijeti rješenje ako je obveznik u poreznoj prijavi učinio dostupnima činjenice koje su temelj za utvrđivanje stanja, ako su činjenice za utvrđivanje stanja poznate poreznom tijelu ili su općepoznate
- Te ako se stanje utvrđuje temeljem podataka iz službenih evidencija kojima tijelo raspolaže a pritom nije potrebno posebno saslušanje stranke za zaštitu njenih prava i interesa

Upravni spor:

- Prvostupanjsko tijelo (upravni sudovi) odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, postupanja javnopravnih tijela te upravnim ugovorima i njihovom izvršenju, odlučuju o tužbama zbog propusta djelovanja javnopravnog tijela te u drugim slučajevima propisanim zakonom
- Drugostupanjsko tijelo (Visoki upravni sud) odlučuje o žalbama na presude upravnih sudova, o sukobu nadležnosti upravnih sudova, o zakonitosti općih akata i drugih stvari propisanih zakonom

2. Načela poreznog postupka (gospodarsko načelo, ulazi li u oporezivanje siva ekonomija)

- Načelo zabrane povratne primjene – u postupku se primjenjuju oni propisi koji su na snazi u vrijeme nastanka činjenica
- Načelo zakonitosti – porezno tijelo dužno je zakonito utvrđivati sva prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa
- Načelo traženja istine – utvrđivanje svih činjenica koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke
- Načelo određenosti i ugodnosti podmirjenja obveze – omogućen jednostavan pristup informacijama
- Načelo upotrebe jezika i pisma – službeno hrvatski + latinično pismo (u nekim JLSP može biti uveden i drugi jezik + ćirilno pismo)
- Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika – mora mu biti omogućeno da u postupku zaštiti svoja prava i interese
- Načelo čuvanja porezne tajne – čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka
- Načelo postupanja u dobroj vjeri – svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom
- Načelo gospodarskog pristupa – činjenice se utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti

- Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme – ako se jednim poslom prikriva drugi pravni posao, kao osnova za utvrđivanje obveze uzet će se prikriveni posao

3. Načelo gosp. pristupa

Porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj gospodarskoj biti (formalno-pravni aspekt je manje važan). Može se oporezivati i dobro nastalo npr. k.d. te imovina kojom neko raspolaže bez prave osnove (sivo gospodarstvo).

4. Čuvanje porezne tajne – izuzeci

Porezna tajna nisu:

- Podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od javnog interesa)
- Podaci o obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjivanja svoje ili tuđe obveze PDV-a (prijevarne radnje se ne prikrivaju)

5. Tko može uskratiti obavijest?

Obavijest o činjenicama bitnim za oporezivanje poreznog obveznika mogu uskratiti:

- Bračni drug, srodnici (ravna linija, pobočna-do 3., tazbinska-do 2.), posvojenik i posvojitelj obveznika
- Duhovnici o onome što im je povjereno u svojstvu dušebrižnika (obveza čuvanja ispovjedne tajne)
- Odvjetnici, javni bilježnici, liječnici, revizori...o onome što su doznali u tom svojstvu (obveza čuvanja profesionalne tajne) uz ograničenje:
 - Ne mogu uskratiti obavijest ako su razriješene obveze čuvanja tajne
 - Javni bilježnik ima ograničeno pravo jer mora prijavljivati činjenice bitne za oporezivanje
- Osobe koje profesionalno sudjeluju ili su sudjelovale u pripremi/proizvodnji tiskovina, radijskih ili TV emisija o priopćenjima koja su im dana u vezi s njihovom djelatnošću ako se radi o priopćenjima za redakcijski dio (pravo na čuvanje tajnosti izvora informacija)

*uskrata kod opasnosti samoskrivljenja → mogu uskratiti obavijesti koje bi njih same ili njihova srodnika mogle izložiti kaznenom progonu

6. Inspekcijski nadzor – vrste i o svakom ponešto

Porezni nadzor je poseban oblik inspekcijskog nadzora.

Glavna obilježja su:

- Inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti
- Nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom njegova izvršenja
- Nadzor ima karakter uviđanja
- Teret dokaza je na inspektorima

Razlika inspekcijskog i poreznog nadzora → postupak za žalbu (inspekcijski-kraći, porezni-kao oni u poreznom postupku)

*vrste nadzora osim poreznog:

- provjera (npr., očevid, procjena gospodarske snage – tj. IMOVINE poreznog obveznika)
- neizravni nadzor (provjera činjenica iz dostupnih izvora – npr. kod treće strane)

7. Načela inspekcijskog nadzora

- Načelo objektivnosti - nadzor se obavlja jednakom pozornošću u pogledu svih činjenica (i onih na štetu i onih u korist obveznika)
- Načelo proporcionalnosti – tijela se trebaju usmjeriti na bitne činjenice te trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru
- *Načelo očitovanja stranke – osoba koja provodi nadzor mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama koje su bitne za oporezivanje

Osobe koje su ovlaštene provoditi nadzor moraju se pridržavati i načela navedenih u Zakonu o općem upravnom postupku:

- načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa
- načelo materijalne istine

8. Inspekcijski nadzor – 3 bitna elementa

Ti bitni elementi su:

- Provode ga posebno ovlašteni djelatnici poreznog tijela
- Provodi se izvan službenih prostorija
- Provodi se posebnim postupkom

9. Ovršni postupak

Dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Načela ovrhe:

- Zabrane prekomjernosti – ovrha se provodi u opsegu koji je nužan za podmirenje duga u odnosu na dužnikovu cjelokupnu imovinu
- Poštivanja dostojanstva ovršenika – poštivanje čovjekova ugleda, časti, ponosa, zasluga itd.

*porez se iznimno na zahtjev obveznika može otpisati ako bi izvršenje naplate dovelo u pitanje osnovne životne potrebe obveznika i njegove obitelji

*zakon taksativno navodi što ne može biti predmet pljenidbe (dobra za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba)

10. Na čemu se temelji ovrha te razlike između ovršne i vjerodostojne isprave

Ovršna i vjerodostojna isprava su pravni temelj ovrhe

Ovršna isprava:

- Kvalificirane javne isprave na temelju kojih se traži prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene → rješenje o utvrđivanju poreza, obračunska prijava, nagodba sklopljena pred poreznim tijelom
- Na rješenje temeljem ovršne isprave može se ponijeti žalba u roku 8 dana od dostave rješenja (nema suspenzivni učinak)

Vjerodostojna isprava:

- Knjigovodstveni izlist stanja duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela
- Na ovakvo rješenje je dozvoljen prigovor u roku 8 dana (ima suspenzivan učinak)
- Na rješenje o prigovoru je dozvoljena žalba kao dopunski pravi lijek u roku 8 dana (nema suspenzivan učinak)

11. Što se može podnijeti protiv njih

Rješenje temeljem ovršne isprave → žalba u roku 8 dana

Rješenje temeljem vjerodostojne isprave → prigovor u roku 8 dana (žala na rješenje o prigovoru u roku 8 dana)

12. Pretpostavke provođenje ovrhe

Ovrha se provodi ako:

- Je dospio porezni dug poreznog obveznika
- Ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može provesti ovrhu i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave ili JLSP → tijelo koje je podnijelo zamolbu dužno je osigurati pravni temelj

Ovršenik odgovara cijelom svojom imovinom i snosi troškove ovrhe. Ako ima više ovršenika oni su solidarni dužnici.

13. Što sve može biti predmetom ovrhe

Predmet ovrhe mogu biti:

- Novčane tražbine ovršenika
- Pokretnine
- Nekretnine
- Imovinska prava

14. Odgoda ovrhe (čeka da navedete sve mogućnosti kada postoji mogućnost odgode temeljem prijedloga ovršenika)

Odgoda je vremenski pomak od trenutka otpočinjanja ovrhe. Odgođena ovrha će se nastaviti po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena (može se odgoditi za max.6mj).

Ovrha se odgađa temeljem pisanog i obrazloženog ovršenikova prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu. O odgodi odlučuje čelnik rješenjem, a može se odobriti:

- Ako je protiv ovršne isprave podnijeta žalba
- Ako je podnesen zahtjev za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donesena ovršna isprava
- Ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu ili tužbu

15. Načela ovrhe

Zabranjena prekomjernosti i načelo poštivanja dostojanstva ovršenika.

16. Ovrhovoditelj – tko je nadležan za pokretnine a tko za nekretnine

Ovrhovoditelj je osoba koja je pokrenula postupak radi tražbine ili u čiju korist je taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti.

U ulozi ovrhovoditelja se pojavljuje i porezno tijelo koje provodi ovrhu.

Iznimno, ovrhu nad nekretninama provodi nadležni sud na zahtjev poreznog tijela, a na prijedlog državnog odvjetništva.

17. Odgoda i obustava ovrhe

Obustava ovrhe – prekid ovršnog postupka kad je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti

Obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika u sljedećim slučajevima:

- Ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka izmijenjena, ukinuta ili poništena
- Ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
- Ako se otpiše porezni dug
- Ako se odgodi naplata poreza ili se odobri plaćanje u obrocima
- Ako se otvori stečajni postupak

Odgoda ovrhe – vremenski pomak od trenutka otpočinjanja ovrhe, nastavlja se po službenoj dužnosti nakon proteka određenog vremena (max. 6mj)

Odgoda se na prijedlog ovršenika, odlučuje čelnik rješenjem. Moguća ako:

- Je ovršenik podnio žalbu na ovršnu ispravu
- Ako je zatražio povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je ovršna isprava donijeta
- Ako je uložio žalbu ili tužbu protiv rješenja o ovrsi

18. Ovrha, što se se sve može plijeniti i tko je ovlašten voditi postupak za pojedine stvari

Mogu se plijeniti novčane tražbine, nekretnine, pokretnine i imovinska prava ovršenika.

Pljenidba novčanih sredstava:

- Kod banke – dostava rješenja o ovrsi kojim se nalaže banci da se određeni novčani iznos prenese ovrhovoditelju s glavnog računa te po potrebi i drugih računa
- Ako ne bude dovoljno – prenose se sredstva koja ima kod drugih banaka

Pljenidba tražbine:

- Ovrhovoditelj nalaže ovršenikovu dužniku da u roku 8 dana uplati traženi iznos u korist propisanih uplatnih računa
- Ovršenikov dužnik obavezan je obavijestiti ovrhovoditelja:
 - Priznaje li tražbinu kao utemeljenu
 - Koja prava prema tražbini polažu druge osobe
 - Da li je zbog kojih prava tražbina već zaplijenjena za druge vjerovnike
- Ne mogu se plijeniti tražbine na osnovi plaće i sa plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće u RH
- Tražbine ovršenika zaposlenika mogu se plijeniti i ako nisu dospjele
- Plijeniti se mogu tražbine na temelju udjela u kapitalu

Pljenidba pokretnina:

- Pljene se sačinjavanjem pljenidbenog popisa
- Zaplijenjene pokretnine mogu se ostaviti kod ovršenika ako se time ne ugrožava ovrha → označuju se pečatom
- Ako su kod 3. osobe koja ih ne želi dati → rješenje s nalogom za predaju stvari ovršeniku (ako 3. ne postupi u skladu s tim u roku 8 dana, namirit će se iz njegove imovine)
- Ako su vlasništvo 3. osobe (a nema dokaza o tome) → predmeti se popisuju, 3. osoba se upućuje na podnošenje tužbe za utvrđivanje dokazivanja prava vlasništva → rok 8 dana, obustava postupka
- Tijela su ovlaštena ulaziti u prostorije, ovršenik mora biti prisutan kao svjedok (ako ne može – 2 18+ svjedoka)
- Plijeniti se ne mogu neka dobra (ugl. za osnovne životne potrebe)
- cijelom postupku se vodi zapisnik → pljenidbeni popis, potpis ovrhovoditelja, ovršenika, nazočnih svjedoka i dr. službenih osoba koje su popisivanju bile nazočne

Pljenidba imovinskih prava:

- Vrijedi isto kao i za pljenidbu pokretnina i tražbina
- Iznimka → prava na nekretninama → ovrhu provodi nadležni sud na zahtjev poreznih tijela i prijedlog državnog odvjetništva
- Učinci pljenidbe nastupaju priopćenjem ovršeniku o zabrani raspolaganja imovinskim pravima

19. Uvjeti za obustavu ovrhe

Obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika u sljedećim slučajevima:

- Ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka izmijenjena, ukinuta ili poništena
- Ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
- Ako se otpiše porezni dug
- Ako se odgodi naplata poreza ili se odobri plaćanje u obrocima
- Ako se otvori stečajni postupak

20. Načini pljenidbe

Pljenidba novčanih sredstava, pokretnina, tražbina i imovinskih prava. Nekretnine su specifične.

21. Kada će 2. stupanjsko tijelo odbiti tužbu (koja je razlika odbaciti i odbiti tužbu)

Tužbeni zahtjev se presudom odbija ako:

- Se utvrdi da je neosnovan
- Ako je u prethodnom postupku bilo nedostataka ali oni nisu utjecali na rješavanje predmeta postupka
- Ako je odluka bila zasnovana na zakonu, ali zbog drugih a ne navedenih razloga

Odbacivanje → ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke (nepravodobno, ne dira u prava/interese, nije iskorišten redovni pravni lijek, zaštita je osigurana izvan sudskog spora, postoji pravomoćna odluka, tužba je podnesena protiv postupovne odluke)

Odbijanje → nakon razmatranja tužbe nije bilo temelja za njeno usvajanje

22. Kada 2° tijelo odbija postupak

??? - ovisno o pravnom lijeku

Generalno se odbija ako razlozi na kojima se rješenje temelji, ne mogu dovesti do drugačijeg rješenja. Npr. obnova postupka → razlozi na kojima se rješenje temelji nisu mogli dovesti do drugačijeg ishoda → odbija se

*kod obnove postupka odbacuje zahtjev ako nije pravodoban, osoba nije ovlaštena, razlozi nisu učinjeni vjerojatnim

23. Kad će drugostupanjski sud odbiti žalbu

Drugostupanjsko tijelo odbija žalbu ako:

- Je rješenje pravilno i osnovano na zakonu, a postupak je prethodno pravilno proveden
- Je u postupku bilo nedostataka, ali oni nisu takvi da su mogli utjecati na rješenje stvari
- Je rješenje osnovano na zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih navedenih u rješenju

Odbacivanje → ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke (rok, dopustivost i ovlaštena osoba)

Odbijanje → nakon razmatranja tužbe nije bilo temelja za njeno usvajanje

24. poništavanje žalbe kod drugostupanjskog suda

???

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- Da je u prvostupanjskom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje
- Utvrdi povredu prava porezno-upravnog postupka
- Utvrdi da je izreka nejasna ili u proturječnosti s obrazloženjem
- Utvrdi pogrešnu primjenu materijalnog prava

Poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo.

25. Ovlaсти prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela u slučaju žalbe

Prvostupanjsko tijelo:

- Ispituje formalne pretpostavke za daljnje postupanje po žalbi:
 - Je li žalba dopuštena
 - Je li podnesena od strane ovlaštene osobe
 - Je li podnesena u propisanom roku
 - Ako nije → odbacuje (odluka o odbacivanju u obliku rješenja protiv kojeg je isto moguća žalba)
- Po pitanju osnovanosti žalbe može samo donijeti odluku u korist žalitelja i po tome može:
 - Izmijeniti porezni akt (žalba je opravdana, postupak bio nepotpuno, iznesene su činjenice od utjecaja, moralo mu je biti omogućeno sudjelovanje u postupku, opravdano je propustio sudjelovati)

- Novim aktom zamijeniti postojeći akt (sa ili bez provođenja dopunskog postupka)

Drugostupanjsko tijelo:

- Ispituje zakonske pretpostavke → ako ne ispunjava ju odbacuje
- Ispituje zakonitost i svrhovitost pobijanog rješenja → može ju odbiti, poništiti rješenje u cijelosti ili djelomično ili izmijeniti rješenje

26. Žalba i prigovor

Oboje su redoviti pravni lijekovi

Žalba:

- Redovni(podnošenje sprječava konačnost akta), devolutivni(o osnovanosti odlučuje više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt) i suspenzivni pravni lijek(odgađa izvođenje rješenja)
- Može protiv:
 - Poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa
 - Rješenja u prvostupanjskom postupku
 - U slučaju šutnje porezne administracije
- Protiv rješenje o žalbi → tužba
- Sudionici postupka → žalitelj, osobe pozvane da sudjeluju u postupku (jamče za dug obveznika ili bi njihov porezni interes mogao biti pogođen)
- Žalbeni rok → 30 dana od primitka poreznog akta (odgađa izvršenje)
- Podnosi se 2st tijelu (izjavljuje 1st da eventualno postupi u skladu s načelom ekonomičnosti)
- Sadržaj:
 - Tko je žalitelj i koji akt se pobija
 - Žalitelj mora žalbu potpisati
 - Žalitelj treba (ne mora) navesti žalbene razloge i dokaze
 - Iznijeti nove činjenice (i zašto ih prije nije iznio)

Prigovor:

- Zaštita prava u slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta
- Remonstrativni pravni lijek → izjavljuje se čelniku tijela protiv čije odluke je prigovor upućen
- Čelnik odlučuje rješenjem u rok 8 dana
- Protiv rješenja o prigovoru → žalba (1st tijelo) ili upravni spor (2st tijelo)

27. Tko ima pravo podnijeti žalbu

Svaka osoba o čijim pravima ili obvezama je odlučivano u poreznom postupku i svaka osoba koja ima pravni interes.

28. Što sve može učiniti provstupanjsko tijelo na temelju zaprimljene žalbe

Prvo odlučuje o formalnim pretpostavkama (ako ne ispunjava ju odbacuje).

Ako žalba ispunjava zakonske pretpostavke, 1st tijelo može donositi odluku samo u korist žalitelja (ne može ju odbiti – to je nadležnost 2st tijela)

1st tijelo može:

- Izmijeniti porezni akt ako utvrdi:
 - Da je žalba opravdana
 - Da je postupak bio nepotpun a to je moglo utjecati na rješenje
 - Ako žalitelj iznosi činjenice koje bi mogle biti od utjecaja na rješenje
 - Ako je žalitelju moralo biti omogućeno sudjelovanje u postupku
 - Ako je žalitelj propustio sudjelovati u postupku, ali je to propuštanje opravdao u žalbi
- Usvojiti žalbu i donijeti novi akt kojim zamjenjuje stari (bez ili sa provođenjem dopunskog postupka)

2st tijelo isto ispituje zakonsku dopuštenost žalbe. Nakon toga ono ispituje zakonitost i svrhovitost pobijanog rješenja pri čemu može:

- Odbiti žalbu ako:
 - Utvrdi da je prethodni postupak pravilno proveden te da je rješenje pravilno i osnovano na zakonu
 - Postoje neki nedostaci ali oni nisu takvi da bi utjecali na rješenje
 - Rješenje je utemeljeno na zakonu, ali ne na onom koje je navedeno u njemu
- Poništiti rješenje (u cijelosti ili djelomično) ako:
 - Je u postupku nepotpuno ili netočno utvrđeno činjenično stanje
 - Ako je utvrđena povreda pravila porezno-upravnog postupka

- Ako je izreka nejasna ili proturječi obrazloženju
- Ako je pogrešno primijenjeno materijalno pravo
- Izmijeniti rješenje – zabrana izmjene na štetu žalitelja (osim ako postoje razlozi zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno ništavim ili poništeno)

29. Ovlaštenja prvostupanjskog tijela povodom žalbe (uz to „ zašto mijenja porezni akt sama, ili zašto u navedenom donosi novi)

izmjena akta ili donošenje novog akta → ostvarivanje načela ekonomičnosti (rješava problem žalbe bez potrebe angažiranja vremena i sredstava 2st tijela)

30. U kojim slučajevima drugostupanjsko tijelo poništava rješenje

Poništava ga ako:

- Je činjenično stanje pogrešno ili netočno utvrđeno
- Ako je došlo do povrede pravila porezno-upravnog postupka
- Ako je izreka nejasna ili proturječi obrazloženju
- Ako je materijalno pravo pogrešno primijenjeno

31. Kad će prvostupanjsko tijelo izmijeniti rješenje

Mijenja ga ako:

- Je žalba osnovana
- Je postupak bio nepotpun a to bi utjecalo na rješenje
- Ako se iznose nove činjenice koje utječu na rješenje
- Ako je žalitelju trebalo biti omogućeno sudjelovanje u postupku
- Ako žalitelj nije sudjelovao u postupku, ali je taj propust opravdan u žalbi

32. Koja je razlika između presude i rješenja

???

Presudom sud odlučuje o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja.

Rješenjem sud odlučuje o postupovnim pitanjima.

33. Kad će donijeti presudu a kad rješenje

???

Presudu donosi kada odlučuje o tužbenom zahtjevu.

Pravni učinci presude:

- Ako sud utvrdi da je pojedinačna odluka javnopravnog tijela nezakonita, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev, poništiti pobijanu odluku (ex tunc) i sam riješiti stvar.
- Ako sud utvrdi da je pojedinačna odluka javnopravnog tijela ništava, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i oglasiti odluku ništavom (ex tunc).
- Ako sud utvrdi da javnopravno tijelo nije u propisanom roku donijelo pojedinačnu odluku koju je prema propisima trebalo donijeti, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i sam riješiti stvar,.
- Ako sud utvrdi da tuženik nije postupio sukladno propisima, pojedinačnoj odluci ili upravnom ugovoru, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i narediti postupanje u primjerenom roku.
- Ako sud utvrdi da je upravni ugovor ništetan, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i ugovor oglasiti ništetnim.
- Ako sud utvrdi da je javnopravno tijelo nezakonito raskinulo upravni ugovor, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i poništiti odluku o raskidu upravnog ugovora.

Učinci rješenja nastaju nakon što je rješenje objavljeno na raspravi. Rješenje donosi sudac kojem je postupak dodijeljen u rad.

Protiv rješenja i presude mogući su:

- Žalba kao redovni lijek
- Obnova spora ili zahtjev za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude kao izvanredni lijek

34. Pravi učinak žalbe

Ima suspenzivan učinak što znači da odgađa izvršenje rješenja do donošenja rješenja o žalbi. Osim ako je akt donesen u skraćenom postupku (ne odgađa).

35. Zastara

Nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno-dužničkog odnose te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena.

Prestaju određena prava:

- Prava tijela:
 - Na utvrđivanje porezne obveze i kamata

- Na pokretanje postupka naplate poreza
- Poreznog obveznika:
 - Povrat poreza, kamata i troškova ovrhe
 - Pokretanje prekršajnog postupka
- Svi zastarijevaju za 3g(apsolutni rok je 6g)
- Pravo na naplatu neće zastariti ako je osigurano založnim pravom ili hipotekom upisanom u javnu knjigu

36. Šutnja administracije

Temelj za podnošenje žalbe. Drugostupanjsko tijelo po žalbi traži obavijest o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku. Razlozi mogu biti:

- Opravdani – drugostupanjsko određuje prvostupanjskom novi rok za donošenje rješenja (max. 30d)
- Neopravdani – 2st tijelo samo rješava stvar ili nalaže 1st tijelu da u roku 15d donese traženo rješenje

37. 6 grubih povreda kod izvanrednih pravnih lijekova

Oglašavanje rješenja ništavim ako:

- Je donijeto iz sudske nadležnosti
- Ako je donijeto o stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
- Ako izvršavanje nije stvarno ili pravno moguće
- Ako se izvršenjem čini k.d.
- Ako je donijeto brz prethodnog zahtjeva stranke, a na koje stranka nije naknadno pristala
- Ako sadržava nepravilnosti koje su po izričitoj zakonskoj odredbi razlog za ništavost

38. Poništavanje i ukidanje poreznog akta po pravu nadzora

??? – općenito po pravilima poništavanja i ukidanja

39. Razlika između poništavanja i ukidanja poreznog akta

Ukidanje:

- Akt se stavlja izvan snage tako da njegovo djelovanje nije moguće
- Djeluje ex nunc tj. na ubuduće pravne posljedice
- Posljedice koje je proizveo do ukidanja ostaju na snazi

Poništavanje:

- Stavljaju se izvan snage sve pravne posljedice koje je ikada proizveo od stupanja na snagu
- Djeluje ex tunc tj. unatrag

Poništiti se može samo nezakonita rješenja. Ukinuti se mogu i nezakonita i zakonita rješenja.

40. subjektivni i objektivni rokovi za obnovu postupka te ovlaštenici

Inicijativu imaju:

- Stranka
- Porezno tijelo po službenoj dužnosti
- Državni odvjetnik

Objektivni rokovi:

- 3 godine od dana dostave rješenja stranci kad:
 - Se saznaju nove činjenice koje bi mogle dovesti do drugačijeg rješenja
 - Ako je rješenje dovedeno temeljem netočnih navoda kojima je službena osoba dovedena u zabludu
 - Rješenje je donijela neovlaštena osoba
 - Kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije djelovalo u propisanom sastavu
 - Osoba koja je trebala sudjelovati nije imala tu mogućnost
 - Stranku nije zastupao zakonski zastupnik
 - Osobi nije omogućeno da se koristi svojim jezikom ili pismom
- Neograničeno:
 - Ako je rješenje doneseno na temelju lažne isprave/iskaza ili je posljedica k.d.
 - Rješenje se temelji na presudi koja je pravomoćno ukinuta
 - Rješenje se temelji na prethodnom pitanju, a sud je o tom pitanju kasnije odlučio bitno drugačije

Subjektivni rokovi:

- 30dana od dana saznanja razloga obnove
- 30d od kad se stekla mogućnost uporabe novih dokaza

41. Oglašavanje rješenja ništavim

Rješenje se oglašava ništavnim ako:

- Je donijeto iz sudske nadležnosti
- Je donijeto o stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
- Je izvršenje stvarno ili pravno ne moguće
- Izvršenjem se čini k.d.
- Donijeto je bez prethodnog zahtjeva stranke, a stranka naknadno nije pristala
- Sadržava nepravilnosti koje su zakonski temelj za ništavost

Postupak se može pokrenuti po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Nije ograničeno.

Ovlašt proglašiti akt ništavim ima tijelo koje ga je donijelo ili koje obavlja nadzor nad tim tijelom.

Protiv rješenja o oglašavanju ništavim dopuštena je žalba ili upravni spor.

Ništavo rješenje nema pravni učinak i djeluje ex tunc (poništavaju se svi pravni učinci).

42. Poništenje rješenja kod postupka

Nezakonita rješenja mogu se poništiti ili ukinuti (zakonita samo ukinuti). Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko novo pravo može se ukinuti i nakon isteka žalbenog roka ako:

Ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje donijeto bez propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela

Ako je o istoj stvari već donijeto pravomoćno rješenje

Također se nakon žalbenog roka može ukinuti ili poništiti rješenje kojim je stranka stekla neko novo pravo ako je došlo do očite povrede materijalnog prava.

Nezakonito rješenje može se poništiti u roku 2g tj. ukinuti u roku 1g od dana dostave rješenja.

43. Nešto o upravnom sporu (u kojem sastavu i koji sud odlučuje u kojim slučajevima).

Oblik sudske kontrole nad upravom i prvenstveno kontrole upravnog akta.

Upravni sudovi odlučuju:

- Tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela
- Tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela
- Tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku
- Tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora
- Drugim zakonom propisanim slučajevima

U upravnim sporovima odlučuje sudac pojedinac. Mjesna nadležnost određuje se prema prebivalištu ili sjedištu tužitelja. Ako ga nema u RH, određuje se prema sjedištu tijela koje je donijelo akt. Izuzeci:

- U vezi s nekretninama → upravni sud gdje se nekretnina nalazi
- Upravni ugovori → upravni sud gdje se nalazi sjedište tijela koje je stranka ugovora
- Brod/zrakoplov → upravni sud prema matičnoj luci sredstva

Visoki upravni sud odlučuje:

- žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba
- Zakonitosti općih akata
- Sukobu nadležnosti između upravnih sudova
- Drugim slučajevima

Odlučuje u vijeću od 3 suca (osim zakonitosti – 5 sudaca).

44. Kojim se aktom pokreće upravni spor

???

Protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom sudu, odnosno pokrenuti upravni spor → tužbom

45. Povrat u prijašnje stanje

???

Ako porezni obveznik opravdano propusti izvršiti neku radnju, kasnije zbog tog neizvršenja trpi posljedice, može zatražiti zahtjev za povrat u prijašnje stanje.

Zahtjev se podnosi:

- Objektivni rok → 8d odkad je prestao razlog koji je onemogućavao poduzimanje radnje
- Subjektivni rok → odkad je porezni obveznik saznao za takve razloge
- Razlozi moraju biti barem vjerojatni
- O zahtjevu se odlučuje zaključkom protiv kojeg nije dopuštena žalba
- Apsolutni rok je 3mj

46. Skraćeni postupak

Mogućnost provedbe utemeljena je na načelu ekonomičnosti. Porezno tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno:

- Ako je obveznik u prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari
- Ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica
- Ako se može utvrditi na temelju činjenica koje su poreznom tijelu poznate

Ako se može utvrditi na temelju podataka iz službenih evidencija kojima porezno tijelo raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njenih prava/interesa

Ako se o predmetu odlučuje u skraćenom postupku, žalba nema suspenzivni učinak.

JAVNI DUG

1. Restrukturiranje i reprogramiranje javnog duga

Restrukturiranje duga:

- Promjena ročnosti duga
- Mjere usklađivanja rokova dospelosti i strukture vlasništva duga kako bi se izbjegla nelikvidnost i inflacija
- „Strukturno prilagođavanje“
- Dug može biti u vlasništvu domaćih i stranih vjerovnika, državnih agencija, fondova...

Reprogramiranje:

- Mjere kojima se država koristi kako bi olakšala teret otplate zajma
- U sporazumu s vjerovnicima produžuje rok otplate zajma i osigurava smanjenje tereta
- Upravljanje javnim dugom → mjere kojima država izbjegava prezaduženost (smanjenje tereta otplate zajma, makroekonomska stabilnost, ravnomjerna raspodjela tereta otplate među generacijama, adekvatna ročnost zajma ovisno o konjunkturalnim kretanjima u zemlji)

2. Zaduživanje jedinica lokal. Samouprave

Moguće ali u ograničenim omjerima. Ograničava se zbog:

- Održavanja opće stabilnosti gospodarstva
- Zaduzivanje JLPS angažira slobodna novčana sredstva koja bi inače bila uložena u privatne poduzetničke potrebe
- Središnja vlast se javlja kao jamac (ne može ili ne želi dopustiti JLSP da otvori stečaj)

Kratkoročno zaduživanje moguće je samo za potrebe premošćivanja jaza između nastalih izdataka i priteklih prihoda (max 12mj).

Dugoročno zaduživanje moguće je samo za investicijske potrebe koje se provode iz njenog proračuna.

Ograničenja u RH:

- Zaduzenje moguće samo za investicijske projekte
- Potrebno je odobrenje vlade
- Godišnje zaduzenje može iznositi max. 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini

JAVNI ZAJMOVI

1. Javni zajam

Zajam=zajmodavac državi prenese u vlasništvo određenu svotu novca/zamjenjiva dobra uz obvezu države da vrati pozajmljenu svotu novca/dobra iste količine i kakvoće

Predstavlja prihod s obavezom povrata.

Razlozi javnih zajmova:

- Nepodudaranje javnih prihoda i izdataka
- Nemogućnost povišenja porezne obveze kako bi se pokrili nastali izdaci
- Izvanredne potrebe
- Povećana funkcija države itd.

Podjela zajmova:

- Unutarnji i vanjski
- Dobrovoljni, prisilni i patriotski
- Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni
- Ovisno o paritetu (po, ispod ili iznad)
- Zajmovi s javnim upisom. Upis prodajom obveznica banci i prodaja na burzi

- Širih i užih teritorijalnih jedinica
- Zajmovi ovisno o vjerovniku
- Produktivni i neproduktivni
- Novčani i robni zajmovi

2. Zajmovi s javnim upisom i upis zajma prodajom obveznica banci ili konzorciju banaka

Emisija javnih zajmova sa javnim upisom:

- Direktna emisija – upisuju se pozivom f.o. ili p.o. da ih upišu
- Nema potrebe za posrednikom
- Upisuju se u bankama, javnim ustanovama... koje ne dobivaju naknadu za taj rad
- Državi je potrebno puno više vremena da dođe do potrebnih sredstava

Upis zajma posredovanjem banaka:

- Indirektna emisija
- Banke (ili konzorcij banaka) se javljaju kao zajmodavci – zadržavaju pravo da te obveznice kasnije prodaju nekom drugom
- U ulozi komisionara – umjesto da od države otkupe obveznice koje kasnije same prodaju, prodaju obveznice drugim osobama u svoje ime za račun komiteta
- U ulozi posrednika – prodaju obveznice u ime i u korist države (konsensualni ugovor)
- Država odmah dolazi do sredstava ali su znatniji troškovi provedbe

3. Načela zaduženja države

Načela:

- Ravnomjerna raspodjela tereta – pay as you use principle (plaćanje naknade kad se dobrom koristimo) i intergeneration equity principle (ravnomjerna raspodjela među generacijama)
- Rentabiliteta – korištenje u produktivne svrhe
- Konjunktorno političko načelo – kako bi se ostvarili ciljevi anticikličke konjunktturne politike države (smanji se zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom)
- Preraspodjela dohotka i imovine – zajmodavci su ugl. bogatiji (paziti da ne nastanu veće razlike u društvu)
- Gospodarski rast – prikupljena sredstva dovode povećanju društvene proizvodnosti

4. Načelo ravnomjerne raspodjele tereta

Pay as you use principle → plaćanje naknade onda kad se tim dobrima koristimo → dugoročna ulaganja financiraju se zajmom, a teret je raspoređen na one koji će se tim dobrom koristiti

Intergeneration equity principle → ravnomjerna raspodjela tereta među generacijama → financiranje izvanrednih rashoda iako s time neposrednu korist nema buduća generacija

5. Konjunktorno načelo

Zajam se može koristiti kako bi se ostvarili ciljevi anticikličke konjunktturne politike države tako da se smanji zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom.

6. Bankrot

Ako država dužnik prestane biti u mogućnosti vratiti dug državi vjerovniku dolazi do bankrota države. Taj termin koristi se i kad država ne želi podmiriti svoju obvezu u ugovorenom roku i iznosu. O bankrotu se govori i kada država vraća nominalne svote ali one ne odgovaraju realno pozajmljenom iznosu.

Zajmoprimac mijenja obvezu u odnosu na:

- Kamatu – sniženje stope, produženje vremena za isplatu, pretvaranje duga u novi zajam, odustajanje od isplate, oporezivanje otplaćenih kamata
- Glavnicu – promjena uvjeta zajma (prisilna konverzija) tako da poboljša uvjete u odnosu na zajmodavca, produžetak roka vraćanja, promjena klauzule kojom se zajmodavac osigurao od obezvrijeđenja
- Kamatu i glavniciu – devalvacija (smanjenje), repudijacija (odbijanje vraćanja)

Bankrot:

- U užem smislu:
 - Ne udovoljava obvezama
 - Otvoreni bankrot (repudijacija) – odbija ispuniti obvezu ili plaća glavniciu ali ne i kamate
 - Prikriveni bankrot (moratorij) – privremeno obustavi i izvrši prisilnu konverziju ili odustane od klauzule osiguranja realne vrijednosti
- U širem smislu:
 - Prisilno pretvori 1 ili više kratkoročnih dugova u jedan dug koji će vratiti nakon 2g+ (prisilna konsolidacija)

- Postoji i kad se nominalno vraća isti iznos ali zbog inflacije on manje vrijedi

7. Konsolidacija i konverzija zajma

Konsolidacija:

- Financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu (kojima su predviđeni različiti uvjeti) jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima
- Zbog praktičnosti ili zbog pokušaja dužnika da za sebe ostvari određene pogodnosti

Konverzija:

- Promjene onih sastavnih dijelova ugovora o zajmu kojima se postiže poboljšanje financijskog položaja dužnika
- Pretvara prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima
- Obično se provodi smanjenjem kamatne stope ili promjenom glavnice
- Prisilna – dužnik jednostrano mijenja bilo koji element zajma, nemaju uporište u ugovoru ni u pravu, smatraju se djelomičnim bankrotom
- Dobrovoljna – utemeljena na sporazumu obje strane:
 - Opcijska → vjerovnik bira mijenja li se kamata ili glavnica
 - Fakultativna → hoće li vjerovnik pristati na promjenu ili ne (ne primjenjuje se)

JAVNI RASHODI

1. Javna dobra

Primjenjuju se

- Načelo ne rivaliteta – granični trošak uključivanja novog korisnika je 0, dobro se mora ponuditi i učiniti dostupnim svima bez obzira doprinose li njegovom financiranju ili ne
- Načelo ne isključivosti - tehnički je nemoguće, a troškovno ne svrsishodno isključivati pojedince + pojedinac ne može izbjeći korištenje javnog dobra

*Čista javna dobra → dobra s intenzivnim eksternim koristima → preferencije korisnika se iskazuju u političkom procesu glasanja

*Nesavršena javna dobra → načelo isključivanja nije primjenjivo, ali je mogućnost korištenja ograničena zbog geografskog položaja dobra ili komplementarnosti javnog dobra s privatnim

2. Privatna dobra

Dobra s intenzivnim internim koristima.

Glavne osobine tržišne konkurencije:

- Velik broj potrošača i proizvođača
- Slobodan pristup na tržište
- Potpune i besplatne informacije

Primjenjuju se:

- Načelo rivaliteta – korist upotrebe se ograničava na pojedinca, kad se jedan njime koristi drugi ne mogu
- Načelo isključivanja – osobe koje nisu spremne platiti dobro isključene su od njegova korištenja (cijena je ulaznica na tržište)

Uvjeti da tržište funkcionira su privatno vlasništvo i dobra organiziranost na tržištu.

3. Meritorna dobra

Dobra čiju korisnost ili štetnost građani krivo procjenjuju. Uzroci nepoželjnih rezultata (Musgrave):

- Iskrivljene individualne preferencije
- Nepostojanje informacija
- Pogrešne informacije
- Iracionalne odluke građana

Nositelji političkih odluka interveniraju protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra.

4. Transforni rashodi

Dio podjele javnih rashoda uz investicijske rashode.

Transforni rashodi su oni koji se s računa javnog instrumenta financiranja prenose u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak u pravilu nije stvaranje novog već povećavanje postojećeg dohotka.

Razlikujemo:

- Socijalne – mirovine, invalidnine, nezaposleni...
- Ekonomske – utjecaj na gospodarski život i ekonomske tokove
- Financijske – otplata javnog duga

5. Državni proračun

Osnovni instrument financiranja javnih potreba. Osnovna obilježja proračuna:

- Javni akt
- Brojčano uspoređivanje javnih prihoda i rashoda
- Orijentacija na buduće razdoblje (plansko značenje)
- Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
- Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje

Funkcije proračuna:

- Političke
- Pravne
- Financijske
- Gospodarske
- Socijalne

6. Aneksni i autonomni proračun

???

Aneksni → donosi parlament, predviđaju se prihodi i rashodi javnog sektora za obavljanje javnih djelatnosti

Autonomni → utvrđivanje plana prihoda i rashoda javnih ustanova koji obavljaju javnu djelatnost, razlikuju se od aneksnog jer ih donosi državni organi

7. Načela državnog proračuna

Formalno-statička proračunska načela:

- Načelo jedinstva
- Načelo potpunosti
- Načelo preglednosti

Dinamičko-materijalna načela:

- Načelo točnosti
- Načelo prethodnog odobrenja
- Načelo specijalizacije
- Načelo javnosti
- Načelo ravnoteže
- Načelo periodičnosti

8. Načelo specijalizacije

Zahtjev prema kojem se sredstva smiju trošiti samo u određenom iznosu, svrhe i u danom periodu.

Specijalizacija:

- Kvantitativna – određen iznos(odstupanje bi dovelo u pitanje kontrolu parlamenta nad vladom)
- Kvalitativna – u određene svrhe (parlament obvezuje vladu na zakonsku vezanost za sadržaj proračuna)
- Vremenska – u utvrđenom vremenu

9. Načelo prethodnog odobrenja

Proračun mora biti donesen prije godine na koju se odnosi. Ustavnopravna zapovijed koja uređuje odnos između zakonodavne i izvršne vlasti.

Vladin proračun promovira se u zakonski dokument.

Ako se ne donese na vrijeme primjenjuje se privremeni proračun.

10. 5 faza izvršenja proračuna

1. Inicijativa za izradu i donošenje (ministarstvo financija ili ministarstvo za proračun)
2. Korisnici izrađuju prijedloge svojih proračuna rashoda i prihoda – dostavljaju ministarstvu
3. Ministarstvo financija izrađuje nacrt i prijedlog proračuna – dostavlja vladi koja ga razmatra i upućuje predstavničkom tijelu
4. Donošenje proračuna u predstavničkom tijelu
5. Izvršenje proračuna

11. Zaključni račun proračuna

Predstavlja podatke o stvarno ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima (utvrđuje kako je proračun ostvaren). Formalno se razlikuje od proračuna jer uz podatke o planiranim sadrži podatke o ostvarenim prihodima i rashodima.

Izrada se može temeljiti na:

- Načelu proračunske godine – u račun ne ulaze prihodi i izdaci koji se odnose na tu godinu a nisu naplaćeni
- Načelu računske godine – ulaze svi prihodi i rashodi koji se odnose na godinu neovisno jesu li naplaćeni

12. Upravna kontrola proračuna

Sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju nižeg tijela. Interna kontrola koja može biti naknadna ili prethodna.

Najvažnije tijelo – ministarstvo financija u čijem tijelu se nalazi služba za proračunsku kontrolu. Kontrolu obavljaju proračunski inspektori. U fazi izvršavanja proračuna kontrola se odnosi na kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti upotrebe. Ona se u pravilu provodi putem proračunske inspekcije.

13. Koja tijela sudjeluju u donošenju proračuna, na čiju inicijativu?

Proračun se izrađuje na inicijativu ministarstva financija ili ministarstva nadležnog za proračun. Nacrt se izrađuje nakon što korisnici ministarstvu dostave prijedloge svojih proračuna. Taj nacrt se dostavlja vladi koja ga razmatra i upućuje predstavničkom tijelu na donošenje.

Donošenje se odvija u predstavničkom tijelu. Postupak počinje raspravama u odgovarajućim odborima i tijelima. Vlada uz svoje zahtjeve daje dopunska obrazloženja. Nakon rasprave u odborima vodi se rasprava na zasjedanju predstavničkog tijela.

Nakon rasprave pristupa se glasovanju o proračunu.

14. Izrada i donošenje proračuna

Izrada → 5 koraka (donošenje=4. korak) → opisani gore

15. Kontrola proračuna

1. Upravna kontrola

U pravilu se obavlja sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju nižeg, podređenog tijela. Interna je te može biti prethodna ili naknadna.

Najvažnije i najviše tijelo je ministarstvo financija čijem sastavu se u pravilu nalazi služba za proračunsku kontrolu.

Ovaj organ obavlja permanentni nadzor nad zakonitošću i ispravnošću obračuna, razreza, naplate...

Kontrolu obavljaju „proračunski inspektori“. Ovlašteni su pregledati poslovne knjige i dokumentaciju osoba.

U fazi izvršavanja proračuna kontrola se odnosi na kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti upotrebe. U pravilu se provodi putem proračunske inspekcije. Korisnici su dužni inspektorima omogućiti obavljanje kontrole i dati im na raspolaganje sve potrebne podatke. Ovom obliku nadzora posebno podliježu nalogodavci i računopolagači.

2. Računsko-sudska kontrola - „institucionalni oblik proračunske kontrole“

Vanjski neovisni oblik kontrole kojeg u pravilu obavljaju samostalne institucije neovisne od uprave i izvršen vlasti. One za svoj rad odgovaraju izravno predstavničkom tijelu.

Kontrola nad financijskim poslovanjem korisnika sredstava. Dokumenti se ispituju naknadno. Vršiti se ispitivanje svih financijskih transakcija koje predstavljaju javne izdatke kao i davanje ocijene djelotvornosti i ekonomičnosti u obavljanju zadataka.

Tijelo koje obavlja kontrolu dostavlja izvještaj predstavničkom tijelu.

3. Politička kontrola – „parlamentarna kontrola“

Kontrolu provodi predstavničko tijelo nad vladom (politička odgovornost). Najviše dolazi do izražaja u fazi izvršenja proračuna.

Predstavničko tijelo obavlja kontrolu putem posebnih izvješća koje dobiva od organa koje obavlja računsko-sudsku kontrolu te na osnovi zaključnog računa kojeg je na razmatranje dostavila vlada.

16. Proračunski i izvanproračunski fondovi

Proračunski fondovi:

- Služe za financiranje određenih javnih potreba iz nadležnosti države
- Sredstva iz proračuna
- Nemaju svojstvo p.o. ni organe koji njima upravljaju

Izvanproračunski fondovi:

- Financiranje potreba izvan neposredne nadležnosti državnih organa
- Imaju svoje prihode

17. Razlika između državnog proračuna i financijskog plana

Državni proračun se donosi za jednogodišnje razdoblje, a financijski plan za više godina.

Financijskim planom sagledavaju se prihodi i izdaci za više godina. Iz financijskog plana ne proizlaze nikakve striktno obveze za vladu (neispunjavanje ne povlači odgovornost).

18. Postupak trošenja planiranih proračunskih izdataka

Da bi se osigurala kontrola trošenja proračunskih sredstava, propisan je složen postupak trošenja proračunskih sredstava.

Postupak trošenja:

- Otvaranje kredita – korisnicima se stavljaju sredstva na raspolaganje
- Angažiranje kredita – stvara se novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit
- Utvrđivanje duga – je li stvarno izvršena neka isporuka/usluga
- Izdavanje naloga za isplatu – naredba se upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu
- Likvidacija duga i isplata

Izvršavanje ostvaruju točno određene osobe:

- Naredbodavac – ovlašten za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu
- Računopolagač – obavlja isplatu iz proračuna
- Rukovoditelj imovinom – neposredno rukuje imovinom (brine o ulazu i izlazu)

19. Tko provodi proračunsku kontrolu trošenja proračunskih sredstava

Upravna → ministarstvo financija

Računsko-sudska → samostalne institucije

Politička → predstavničko tijelo

20. Razlike između subvencija i dotacija

Subvencije:

- Pomoć za koju država ne dobiva nikakvu protu naknadu
- Proizvođač koji ju je primio snižava troškove i tako povećava konkurentnost
- f.o. se povećava dohodak
- mogu biti:
 - izravne – postoji neposredan novčani izdatak
 - neizravne – izostaje neposredni izdatak
- Visina:
 - Vrijednosne – po vrijednosti
 - Specifične – po mjernoj jedinici

Dotacije:

- Najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica
- Za horizontalno financijsko izravnjanje ili osiguranje prihvatljive razine opskrbljenosti dobrima
- Mogu biti:
 - Namjenske – daju za određenu svrhu
 - Nenamjenske – proračunski transferi, jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju

21. Međuproračunski transferi

Međuproračunski transferi su izravna doznačivanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica. Još se nazivaju i potporama.

Osnovna podjela:

- Vertikalni i horizontalni → slično financijskom izravnjanju (ali ono je širi pojam) → vertikalni – različite, horizontalni – iste razine jedinica (moguće samo ugovornim sporazumom jer inače je nametanje obveze jedne razine drugoj i onda stvarno nisu ravnopravne)
- Opći i namjenski → namjenske su u pravilu vertikalne (namjenu određuje doznačitelj potpore)

Ciljevi i razlozi:

- Potpore za izjednačavanje rashodnog kapaciteta
- Za nadoknadu učinka prelijevanja i dodatna dobra
- Za gospodarsku stabilizaciju
- Za nadoknadu izgubljenog poreznog prihoda
- Za izvršavanje povjerenih zadataka
- Za regionalni razvoj

22. Proračunske rezerve

Koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. Mogu se koristiti za financiranje namjena za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva proračunom jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisom je regulirano:

- Kolika je visina stalnih rezervi
- Kolika je visina izdvajanja za stalnu rezervu
- Rok do kojeg se mora dostići određena visina
- Glavne svrhe upotrebljavanja rezervi

Sredstva se izdvajaju u visini 0,50% proračunskih prihoda. Visina rezerve određuje se svake godine odlukom o izvršenju proračuna.

Stalne rezerve mogu služiti i kao pozajmice proračunima JLPS ako se njihovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno. Sredstva se koriste bespovratno, ne mogu se pozajmljivati.

Korištenje do određenih iznosa je u nadležnosti predsjednika vlade i ministra financija, ostali iznos je u nadležnosti vlade.

Odobrenje korištenja rezervi JLPS daje nositelj izvršne vlasti.

Ako se smanji djelokrug korisnika, neutrošena sredstva daju se u stalne rezerve.

Ministar financija obavezan je svaki mjesec izvijestiti vladu o korištenju sredstava trajne rezerve.

Vlada izvješćuje o tome sabor tromjesečno.

23. Proračunski virman i balans proračuna

Zakon o proračunu predviđa situacije u kojima se poduzimaju:

- Privremene mjere za uravnoteženje proračuna
- Izmjene i dopune proračuna

Ako zbog nastanka novih obveza ili promjene gospodarskih kretanja dođe do povećanja rashoda/smanjenja prihoda → vlada može, na prijedlog ministarstva financija, obustaviti izvršenje pojedinih rashoda kako bi se uravnotežio proračun → prijedlog izrađuje ministarstvo financija uz suradnju svih drugih ministarstava i državnih tijela → mjere se jednakomjerno odnose na sva ministarstva

Ako se proračun ne može uravnotežiti na taj način, potrebno je provesti njegove izmjene i dopune. O izmjeni (rebalansu) proračuna se govori kad dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka.

Proračun se može povećati/smanjiti ako se prihodi/izdaci ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih.

Zakon o proračunu točno definira kada mora doći do izmjene → u pravilu se radi u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza (smanje primici ili povećaju izdaci)

Izmjena se obavlja po sitom postupku kao i donošenje proračuna.

Može se dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka, izdatke treba rasporediti drugačije.

Smanjuju se sredstva jednom, a povećavaju drugom korisniku → proračunski virman → za ispostavljanje je nadležna vlada (poglavarstva JLPS)

24. Sličnosti zaključnog s državnim proračunom

Donose se u istom postupku, pred istim tijelima i u istom pravnom obliku.

25. Što je državna riznica

Sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese:

- Priprema proračuna
- Izvršavanje
- Državno računovodstvo
- Upravljanje novčanim sredstvima i javnim dugom

Zakon o proračunu propisuje:

- Da državni i JLPS proračuni imaju samo jedan račun za sva plaćanja
- Da korisnici imaju samo jedan račun koji je dio riznice
- Da samo odgovorna osoba proračuna može otvoriti račun iz sustava računa za izvršavanje proračuna

„jedinstveni račun“ → osnovno obilježje trezora/riznice

Potreba za riznicom → dinamika pritjecanja prihoda u pravilu se ne poklapa s dinamikom javnih izdataka → uspostavlja vezu između njih → osigurava novčanu likvidnost javnog sektora i kad javni prihodi ne dostižu izdatke (preduvjeti za monetarno-financijsku stabilnost)

Ustanovljena je zakonom o proračunu kao zasebna organizacijska jedinica ministarstva financija. Potrebno je voditi evidenciju prihoda i izdataka → raspored sukladno prioritetima + sprječava da korisnici nepotrebno zadržavaju proračunska sredstva uz istodobno zaduživanje

Raspoloživim sredstvima upravlja ministar financija (predsjednik poglavarstva JLPS).

Raspoloživa sredstva mogu se:

- Polagati u HNB ili poslovne banke → odluku o banci donosi ministar financija (predsjednik poglavarstva JLPS)
- Ulagati u državne vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja

Raspoloživa sredstva ne smiju se ulagati u dionice i na udjele trgovačkih društava.

26. Funkcije državne riznice

Riznica ima 3 značajne funkcije:

- Blagajnička → koncentracija svih prihoda na jednom računu te namirenje svih izdataka
- Bankarska → osiguravanje sredstava i u onim slučajevima kad prihodi ne dostižu izdatke te plasmani sredstava ako su prihodi veći od izdataka
- Funkcija novčanog i financijskog nadzora radi uravnoteženja

27. Municipalne obveznice

Dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine ili druge lokalne jedinice. Namjena je prikupljanje sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture (škole, bolnice, ceste itd.) ali i financiranje drugih projekata koji imaju karakter javnih dobara.

Izdavanjem lokalna vlast pozajmljuje novac i obećaje kupcu obveznice da će vratiti posuđenu glavnicu s pripadajućim kamatama. Kamata se obično isplaćuje periodično (polugodišnje), a glavnica po dospelosti.

U RH je ovaj način financiranja još nedovoljno razvijen (loše znanje, institucionalna podrška i zakonska regulacija).

28. Primici i rashodi proračuna EU

Prihodi EU dijele se na:

- Uvozne carine – carine i druga davanja koja se ubiru na temelju zajedničke carinske tarife pri uvozu izvan EU
- Poljoprivredne pristojbe – uvoz poljoprivrednih proizvoda, davanja za šećer i glukozu izvan EU
- Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost - po jedinstvenoj stopi (ne smije prijeći 50% BDP-a države članice)
- Prihodi na osnovi Bruto nacionalnog proizvoda – stopa na razliku BNP-a svake zemlje i harmonizirane osnovice PDV-a
- Ostali izvori – porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, kazni...

Perspektiva 2000-2006. – rashodi:

- Za zajedničku poljoprivrednu politiku
- Za strukturne operacije namijenjene za ostvarivanje regionalne i socijalne politike
- Za nužne unutarnje politike (transport, obrazovanje, kultura...)
- Za vanjske aktivnosti (pomoć zemljama izvan Eu osim onima koje su uvrštene u rashode proširenja EU)
- Za administrativne troškove
- Sredstva rezerve (neočekivani izdaci)
- Za pomoć budućim članicama (po karakteru su vanjski ali su izdvojeni zbog posebne važnosti)

Rashodi se dijele na:

- Održivi razvoj → konkurentnost za rast i zaposlenost i kohezija za rast i zaposlenost
- Upravljanje i zaštita prirodnih resursa
- Građanstvo, sloboda, sigurnosti i pravda
- EU kao globalni partner
- Administracija
- Kompenzacija za nove članice

29. Proračun EU (načela)

1. Načelo godišnje periodičnosti

Donosi se za jednu godinu, od 1.1.-31.12.. Rashodi koji traju dulje od tog iskazuju se na dva načina. Planirani rashodi su oni koji predstavljaju ukupni trošak određene aktivnosti koja će trajati dulje od 1g. izvršena plaćanja odnose se na rashode tih aktivnosti nastale u tekućoj godini i/ili ranijim godinama.

2. Načelo proračunske ravnoteže

Ravnoteža prihoda i rashoda. Nije dozvoljeno zaduživanje radi pokrivanja deficita. Suficit se prenosi na iduću godinu kao prihod, a deficit kao rashod.

3. Načelo jedinstva

Svi prihodi i rashodi dokumentiraju se u jednom dokumentu.

4. Načelo univerzalnosti

Prihodi su nenamjenski i ne mogu služiti za financiranje točno određene vrste rashoda. Stavke se unose prema pravilu bruto proračuna.

5. Načelo specifikacije proračuna

Sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti određena proračunskom nomenklaturom.

6. Načelo jedinice obračuna

Monetarna jedinica obračuna je euro (od 1.1.1999. je novčana jedinica EU).

7. Načelo proračunske točnosti

Da su prihodi i rashodi što točnije uneseni

8. Načelo transparentnosti

Prihodi se grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama.

9. Načelo razumnog financijskog upravljanja

Sredstva se koriste u skladu s načelima ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti.

30. Privremeno financiranje

Mjera koja stupa na snagu ako proračun nije donesen prije godine na koju se odnosi. Vlada mora kontinuirano i na vrijeme izvršavati i pomirivati javne izdatke.

Manji problem na strani prihoda → porezni zakoni u pravilu vrijede na neodređeno i time država ima na raspolaganju javne prihode

Problem izdataka → određivanje visine → dvije metode:

- Metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine tj. od tekućeg
- Metoda akontacije tako da akontacije parlament odobrava u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja ograničeno je propisima (u pravilu traje prva 3mj.).

JAVNI IZDACI

1. JPP - 2 vrste?

Dvije vrste partnerstva u RH:

- Ugovorno → poseban ugovor o JPP u pisanom obliku na određeno vrijeme, stranke mogu biti javni partner + privatni partner ili DPN (trgovačko)
- Statusno → temeljem članskog odnosa u zajedničkom trgovačkom društvu koje je nositelj provedbe cijelog projekta, ugovor o ortaštvu kojem je cilj uspostava spomenutog društva

2. Prednosti JPP

Prednosti:

- Ubrzanje izgradnje infrastrukture ◇ privatni sektor isporučuje kapitalne projekte u kraćim rokovima izgradnje
- Smanjenje troškova ukupnog vijeka projekta ◇ privatnom sektoru se daje inicijativa za smanjenje troškova
- Bolja podjela rizika ◇ dijele se partnerima koji raspolažu rizicima uz najniže troškove
- Bolji poticaji izvedbe ◇ stimulira izvođača da poboljša upravljanje i izvedbu
- Poboljšanje kvalitete usluge
- Stvaranje dodatnih prihoda ◇ privatni sektor može ostvariti dodatne prihode od 3. stranaka korištenjem slobodnih kapaciteta projekta
- Proširenje javnog upravljanja ◇ javni sektor djeluje kao regulator

3. Europska povelja o lokalnoj samoupravi

Europska povelja međunarodni je ugovor Vijeća Europe. RH je član Vijeća Europe od 1996., Povelju je ratificirala 1997. zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi.

Načela na kojima se temelji sustav financiranja lokalne samouprave:

- Lokalne jedinice će imati pravo na odgovarajuće svoje prihode kojima će slobodno raspolagati
- Prihodi moraju biti razmjerni njihovim ovlastima
- Najmanje dio prihoda mora proizlaziti iz lokalnih poreza i naknada čije stope određuju same
- Sustavi financiranja moraju biti dovoljno raznoliki i evolutivni kako bi mogli slijediti promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih ovlasti
- Zaštita slabijih lokalnih jedinica traži prihvaćanje odgovarajućih mjera za ispravljanje učinaka nejednake diobe (tim mjerama ne smije se sužavati slobodno odlučivanje o pitanjima iz njihovog djelokruga)

- Od lokalnih jedinica će se tražiti mišljenje o tome kako će im se dodjeljivati preraspoređeni izvori financiranja
- Subvencije neće biti namijenjene financiranju specifičnih projekata, dodjelom subvencija neće se ugrožavati temeljne slobode politike odlučivanja
- Kako bi se financirali troškovi investiranja jedinice moraju imati pristup nacionalnom tržištu kapitala

4. Koje poreze može uvesti jedinica lokalne samouprave

Gradski ili općinski porezi:

- Prirez porezu na dohodak
- Porez na potrošnju
- Porez na kuće za odmor
- Porez na korištenje javnih površina
- Porez na promet nekretnina

**Područni – županijski porezi:

- Porez na nasljedstva i darove
- Porez na cestovna motorna vozila
- Porez na plovila
- Porez na automate za zabavne igre

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

1. razlika između komunalnih naknada i komunalnih doprinosa

Komunalna naknada financira obavljanje komunalnih djelatnosti kod kojih nije moguća individualizacija potrošnje.

Visina komunalne naknade određuje se po lokaciji i vrsti nekretnine. Obračunava se po m² množenjem vrijednosti boda(određuje predstavničko tijelo), koeficijenta zone(propisuje predstavničko tijelo, max. 1,00) i namjene(po vrsti nekretnine, propisan u Z).

Obveznik je vlasnik stambenog/prostornog/garažnog...prostora koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Predstavnička tijela svake godine → Program održavanja komunalne infrastrukture

Komunalni doprinosi su novčana davanja koja se plaćaju za korištenje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program donose predstavnička tijela za svaku godinu.

Obveznik je vlasnik čestice na kojoj se gradi građevina. Obračunava se sukladno obujmu (m³). jedinična vrijednost doprinosa je max. 10% prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u RH.

FISKALNI INSTRUMENTI

1. Nominalno i realno oporezivanje imovine

???

Porez na imovinu:

- Nominalni → porez plaća iz dohotka
- Realni porez → porez plaća od imovine (umanjuje se imovina)

*Nominalna kamatna stopa → iznos kamata koji zajmodavac dobiva na iznos zajma koji država priznaju kao svoj dug

*Realna kamatna stopa → iznos kamata koji se dobiva u odnosu na iznos novca koji je država stvarno primila od zajmodavca